Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

Nombre (s):

José Nathaniel Bonilla.

Matricula:

100530900

Asignatura:

Tributación II

Sección:

CON 3210 - Z01

Maestro (a):

Indhira Núñez Díaz

Tema:

Informe de lectura sobre el ISR

Fecha de entrega:

Jueves 28 de agosto del 2025

Informe de lectura unidad I

Impuesto sobre la renta: este se define como Impuesto sobre la renta (ISR) a un impuesto que grava toda renta obtenida por las personas físicas y/o jurídicas y sucesiones indivisas. Este es anual que aplica a toda renta utilidad o beneficio de un periodo determinado

Renta: es todo ingreso que constituya utilidad o beneficio que rinda un bien o una actividad y todos los beneficios que devengan y los incrementos de patrimonios de cualquier naturaleza estipulado en el articulo 268 Código tributario ley 11-92.

Renta Bruta: es Cualquier fuente que de ingreso sin contar las actividades ilícitas como el lavado de activos

Ingresos brutos: Es el total de ingresos percibido por venta y permuta de bienes y servicios menos descuentos y devoluciones sobre la renta de estos bienes y servicios antes de cualquier impuesto. Estos también pueden ser incrementos de patrimonio cuyo origen no pueda ser justificado y todos los bienes o derechos propiedades o adquisiciones, que no se correspondan con la renta o patrimonio declarado por el contribuyente, así como las deudas inexistentes que sean presentadas en las declaraciones de impuesto o registradas en los libros de contabilidad o cualquier otro registro que sirva de base a los fines de la determinación de la obligación. (Art. 268 de la Ley 11-92, Código Tributario de la Republica dominicana, **agregado por la ley 253-12**).

El patrimonio: son todos los derechos adquiridos por el contribuyente; es decir que toda persona física, jurídica, y sucesiones indivisas, cuando tenga algún aumento de patrimonio, debe haber pagado ISR por el mismo.

Deudas inexistentes: Las cuentas de pasivo son muy susceptibles, porque son de origen acreedor, al igual que los ingresos. La contabilidad es partida doble, por lo que la administración tributaria mediante estudios y fiscalizaciones determinó; que algunos contribuyentes ocultaban ingresos en esta partida, por lo que se amplió el concepto de Ingresos brutos. 253-12 (ley que modifica el Código Tributario).

Se considerarán rentas, las obtenidas por:
• Compensaciones por servicios, incluyendo honorarios, comisiones y partidas similares, La derivada de negocios o del ejercicio de una profesión o actividad similar.

- Las ganancias derivadas del comercio de bienes, sin importar que dicho comercio se ejerza como una actividad regular u ocasional, así como toda otra ganancia.

Los intereses de cualquier naturaleza, los alquileres y arrendamientos también constituyen Renta.

El trabajo personal, el ejercicio de actividad profesional, artística o similar, entre otras.

Según el artículo 284 de la Ley 11-92, “El concepto renta imponible, es la renta bruta reducida por las deducciones”.

“Para determinar la renta neta imponible se restarán de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla.” (Artículo 283 de la Ley 11-92)
La renta neta imponible para el ISR será la base a la que se le aplicará la tasa del Impuesto, luego de deducir las perdidas aceptables.

Es la renta neta: es la Renta bruta menos las deducciones.

El ISR, tiene como características:
• Es un impuesto directo, porque grava directamente la Renta a las personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas.
• Es parte del sistema tributario dominicano.
• Este impuesto es administrado y recaudado por la DGII.

Es progresivo: se dice que es el ISR es progresivo porque mientras mayor es el ingreso mayor es la tasa.

Características y criterios de imposición del ISR en República Dominicana
El ISR, tiene como características:
• Es un impuesto directo, porque grava directamente la Renta a las personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas.
• Es parte del sistema tributario dominicano.
• Este impuesto es administrado y recaudado por la DGII.

Es progresivo: se dice que es el ISR es progresivo porque mientras mayor es el ingreso mayor es la tasa.
Es territorial: cuando nos referimos que es territorial es porque la renta gravada debe ser obtenidas en nuestro país, “fuente dominicana”, a excepción de los residentes dominicanos que también deben tributar por rentas proveniente de inversiones y ganancias financieras en el extranjero.

Las personas jurídicas o físicas residentes en RD. van a tener que pagar el ISR.

Son rentas de fuente dominicana:

a) Todo capital o bienes de derechos situados o colocados utilizados económicamente en Rep. Dom.
b) Las rentas obtenidas en relación de actividades comerciales ya sea agropecuarias, industriales o mineras
c) El trabajo persona, ejercicio de profesiones u oficios
d) Personas que poseen propiedad industrial
e) Las que provienen de intereses de bonos emitidos de personas jurídicas residentes en el país y de prestamos
f) Las que provienen de arrendamientos

Personas físicas: Individuo que realiza actividad económica o servicios en el país.

Personas jurídicas: son aquellas empresas o sociedades comerciales sujetas a pagar impuesto sobre la renta.

Estas están reguladas por la ley 479-08 modificada por la 31-11 y la ley 69-19

Estas empresas que pueden ser publicas en rentas de naturaleza comercial, Sucesiones indivisas, Sociedades irregulares, Negocios de único dueño o también, zonas francas o mercados locales las cuales tributaran una renta al 3.5% por la norma 05-12.

2.Rentas presuntas:

Se llama presunción cuando no se pudiere determinar la renta obtenida. Estas pueden ser:

Empresas de transporte: estas tributan bajo el articulo 5 del reglamento 139-98 se entenderá como empresa de transporte a aquella que opere el transporte de personas y/o cargas de alquiler naturaleza independientemente de que sea propietaria o no de la nave o vehículo.

Las empresas extranjeras de transporte en nuestro país se consideran fuente dominicana el 10% del monto bruto a que alcancen fletes por pasajes y cargas. Estas tienen base tributaria al 10%.

Se presumirá que las rentas que obtengan las compañías de transporte extranjeras en operaciones efectuadas desde la República a otros países son de fuente dominicana y equivalentes al diez por ciento (10%) del monto bruto a que alcancen los fletes por pasajes y cargas. Estas compañías nacionales de transporte serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida.

Compañía de Seguros Radicadas o No en el país: es una empresa que brinda servicios de seguridad cubriendo determinados riesgos tales como; riesgos de salud, de protección personal, protección de bienes etc. Estas compañías obtienen un beneficio neto mínimo de fuente dominicana, equivalente al 10% de las primas brutas cobradas por ellas para el seguro o reaseguro de personas, bienes o empresas en el país. Por la ley 275 de la ley 11-92.

Rentas De Los Productores, Distribuidores O Intermediarios De Películas Cinematográficas Extranjeras: según la Ley 108-10 es una persona física o jurídica responsable de la consecución y coordinación de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, que permiten la realización de la obra cinematográfica.

Distribuidoras:
Según la Ley 108-10, ley de cine de R.D; Persona natural o jurídica que se dedica a la comercialización de derechos de exhibición de obras cinematográficas en cualquier medio o soporte. Se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana obtenida por los productores, distribuidores o intermediarios de películas cinematográficas extranjeras exhibidas en el país, son equivalentes al 15% (quince por ciento) del precio que les sea pagado, cualquiera que sea la forma en que se opere la retribución. (Artículo 276 de la Ley 11-92).

En el caso de las Empresas productoras, distribuidores o Intermediarios de Películas Cinematográficas dominicanas, tienen incentivos los cuales son establecidas mediante la ley de cine 108-10, modificada por la ley 257-10.

Rentas De Empresas De Comunicaciones: son aquellas personas físicas o jurídicas que se dedican a la transmitir o decepcionar señales de cualquier naturaleza, las cuales pueden contener sonidos, imágenes cualquier otro tipo de información que dese comunicar a distancia.

se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana que obtengan las empresas de comunicaciones, son equivalentes a un 15% (quince por ciento) del monto de sus ingresos brutos. Las empresas dominicanas de comunicaciones serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida en una forma más objetiva. (Artículo 277 de la Ley 11-92)

Rentas De Empresas Agropecuarias Y Forestales: son aquellas personas físicas o jurídicas que se dedican a realizar actividades económicas vinculadas con el cultivo, la caza y la pesca. Estas empresas son muy importantes porque ellas son fuentes de sector primario, son productos y servicios que son útiles a otras empresas.

Sobre las Rentas de este tipo de empresas: cuando no fuese posible determinar el monto de los beneficios netos de las personas o empresas que se dediquen a las actividades agropecuarias y forestales, el impuesto se pagará con base a la estimación que conforme a la producción, precios e índices generales obtenga al efecto la Administración Tributaria. Si no fuese posible obtener esos elementos de juicio, se presumirá que son equivalentes a un diez por ciento (10%) del valor de los inmuebles, incluyendo mejoras y contenencias, conforme a las normas de evaluación que disponga el Reglamento. (Artículo 277 de la Ley 11-92).

Empresas Agropecuarias Y Forestales gozan de algunos incentivos, como son:
• Exoneraciones de los anticipos del Impuesto Sobre La Renta
• Exoneración del pago de los activos
• No retención sobre pagos realizados por el Estado.
Si te interesa saber más puedes leer la Ley 532 y la norma 01-19 y la norma 01-2023

3. Extensiones de impuesto sobre la renta.

Exenciones del ISR para Personas Físicas*: Las rentas a personas físicas están exentas según el artículo 299 de la ley 1192, de la siguiente manera:*
• Las Personas Físicas cuya renta anual no supere la exención contributiva vigente.
• La Regalía Pascual equivalente a la duodécima parte del salario anual.
• Aportaciones a la Seguridad Social.
- Las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía, conforme lo establecido en el Código de Trabajo y las leyes sobre la materia.

• La compensación por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o invalidez.
• La duodécima parte se refiere al total de ingresos recibidos durante el año, dividido entre doce meses.

Exenciones del ISR en general Personas jurídicas:
las rentas a personas jurídicas están exentas según el artículo 299 de la ley 1192 de la siguiente manera:
• Las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los Municipios, de los Distritos Municipales y de los establecimientos públicos en cuanto no provengan de actividades empresariales de naturaleza comercial o industrial, desarrolladas con la participación de capitales particulares o no.
• Las rentas de las Cámaras de Comercio y Producción.

• Las rentas de las instituciones religiosas, cuando se obtengan por razón directa del culto.

4. Tasas del impuesto:

Tasa de impuesto a personas físicas

ESCALA ANUAL	TASA
Rentas hasta RD$416,220.00	Exento
Rentas desde RD$416,220.01 hasta RD$624,329.00	15% del excedente de RD$416,220.01
Rentas desde RD$624,329.01 hasta RD$867,123.00	RD$31,216.00 más el 20% del excedente de RD$624,329.01
Rentas desde RD$867,123.01 en adelante	RD$79,776.00 más el 25% del excedente de RD$867,123.01

Tasa de impuesto a personas jurídicas
Actualmente la tasa está en un 27% de acuerdo con la Ley 253-12, ley que modifica el Código Tributario dominicano. (Ley 11-92.), esta dice: "Las personas jurídicas domiciliadas en el país pagarán el veintisiete por ciento (27%) a partir del 2015" del ISR.

5-Elección de año fiscal, Recargos e interés Indemnizatorio:
Personas físicas:
El período fiscal de las personas físicas es solo uno; está comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.
Las personas físicas tienen 90 días de prórroga (gracia), para realizar sus declaraciones de impuestos, luego de estos días, las declaraciones de impuestos pueden ser consideradas como un pago fuera de fecha. Cuando se paga fuera de fecha, los pagos incurren a la mora esto es; recargos e interés. Art 26 de la ley 11-92.

Persona jurídica:
En el caso de las P.J, hay 4 diferentes ejercicios fiscales a elección del contribuyente.
Art 300 del C.T.
• 31 de marzo (comprende desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del próximo año)
• 30 de junio (comprende desde el 01 de julio hasta el 30 de junio del próximo año)
• 30 de septiembre (Comprende desde el 01 de octubre hasta el 30 de septiembre del próximo año)
• 31 de diciembre (Comprende desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año).

Una vez se haya elegido el periodo fiscal, que conlleva la fecha de cierre, esta no podrá ser cambiada sin previa autorización de la DGII.
Las personas jurídicas tienen 120 días de gracia, luego del cierre de sus operaciones, para realizar sus declaraciones de impuestos, luego de estos días pueden ser consideradas como un pago fuera de fecha.

Los recargos e interés Indemnizatorios:
Cuando los impuestos son dejados de pagar en su fecha límite sin importar de que impuesto se trate, se les aplica los siguientes porcentajes de recargos por mora e interés indemnizatorio:

10% de recargo por mora, para el primer mes o fracción de mes, un 4% adicional por cada mes o fracción de mes subsiguiente al primero.